

<제1편 총설.제2장 민사소송법.제2절 민사소송법규의 종류>

I. 혼시규정과 효력규정

- 민사소송법 규정은 그 위반 시 당사자의 소송행위나 법원의 재판상 행위의 효력에 어떠한 영향을 미치느냐에 따라 혼시규정과 효력규정으로 구분된다. 혼시규정이란 법원이나 소송관계인에 대하여 일정한 행위를 하도록 지시하거나 기간을 정해두었으나, 이를 위반하더라도 그 행위의 법적 효력에는 영향을 없는 규정을 의미한다. 대표적으로 판결 선고 기간에 관한 규정이나 판결서 송달 기간 등이 이에 해당한다. 이러한 규정들은 소송의 신속한 진행을 도모하기 위한 정책적 지침에 불과하므로, 법원이 이를 어기고 기간을 도과하여 판결을 선고하더라도 그 판결이 무효가 되거나 상소 사유가 되지 않는다. 반면 효력규정은 그 규정에 정해진 방식이나 절차를 따르지 않을 경우 해당 소송행위의 효력이 부인되는 규정을 말한다. 소장의 필수적 기재사항이나 상소 제기 기간 등이 이에 해당하며, 이를 위반한 소송행위는 원칙적으로 무효가 되거나 부적법한 것으로 간주되어 법적 효과를 발생시키지 못한다. 민사소송법의 규정은 절차의 명확성과 법적 안정성을 위해 대부분 효력규정의 성격을 가지며, 혼시규정으로 해석되는 경우는 극히 제한적이다.

II. 강행규정과 임의규정

1. 강행규정

(1) 개념

- 강행규정이란 당사자의 합의나 의사에 관계없이 반드시 준수되어야 하며, 이를 위반할 경우 절차상의 하자가 발생하는 규정을 의미한다. 민사소송법은 사적 분쟁을 다루지만 그 해결 절차는 국가 권력인 재판권의 행사를 수반하는 공법적 영역이므로, 절차의 정당성과 공정성을 확보하기 위해 원칙적으로 강행규정성을 띤다.

(2) 성격 및 취지

- 강행규정은 소송절차의 확실성과 명확성을 보장함으로써 법적 안정성을 유지하고, 당사자 간의 불평등한 지위를 시정하여 공정한 재판을 받을 권리를 보호하는 데 목적이 있다. 소송의 기초가 되는 관할권 중 전속관할에 관한 규정, 소송능력에 관한 규정, 대리권의 존부에 관한 규정 등이 대표적인 예이다. 이러한 규정들은 사적 자치가 허용되지 않는 영역으로서 당사자가 임의로 배제할 수 없다.

(3) 위반의 효과 및 조사

- 강행규정 위반 여부는 법원이 당사자의 주장을 기다리지 않고 직권으로 조사하여야 하는 직권조사사항이다. 당사자가 위반 사실에 대하여 이의를 제기하지 않거나 심지어 묵시적으로 동의하였더라도 법원은 이를 간과해서는 안 된다. 만약 강행규정을 위반한 소송행위가 있을 경우 법원은 그 효력을 부인하여야 하며, 이를 간과하고 판결이 내려진 경우 상소나 재심을 통해 구제받을 수 있다. 다만, 절차의 안정을 위해 확정판결의 경우에는 재심사유에 해당하는 중대한 위반이 아닌 한 그 효력이 유지되는 경우도 있다.

2. 임의규정

(1) 개념

- 임의규정이란 법규의 내용이 당사자의 의사에 의하여 변경되거나 그 적용을 배제할 수 있는 규정을 의미한다. 민사소송법이 공법적 성격을 가지지만, 사적 유치의 영역인 실체법상의 권리관계를 다루는 만큼 당사자의 처분권과 변론주의를 존중하기 위해 일부 규정은 임의규정으로 운용된다.

(2) 범위와 예시

- 임의규정은 주로 소송절차의 편의나 당사자의 이익만을 위해 설정된 규정들에서 나타난다. 대표적으로 전속관할이 아닌 임의관할에 관한 규정, 증거조사의 방식에 관한 규정, 변론의 방식 등이 이에 해당한다. 또한 민사소송법 제151조에 규정된 책문권의 대상이 되는 규정들이 전형적인 임의규정의 영역이다. 당사자는 이러한 규정의 위반에 대하여 이의를 제기할 수도 있으나, 명시적 혹은 묵시적으로 이의를 포기함으로써 그 하자를 치유할 수 있다.

(3) 책문권과 하자의 치유

- 임의규정에 위반된 소송행위가 있더라도 상대방이 지체 없이 이의를 제기하지 않거나, 그 위반을 알고도 소송절차를 계속 진행한 경우에는 이의권이 상실된다. 이를 책문권의 상실이라고 하며, 이로 인해 절차상의 하자는 치유되어 해당 소송행위는 확정적으로 유효하게 된다. 이는 소송의 경제와 신속을 위해 절차상의 사소한 결함을 뒤늦게 문제 삼아 전체 절차를 무효화하는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다. 다만, 강행규정 위반의 경우에는 이러한 책문권 상실에 의한 하자 치유가 인정되지 않는다는 점이 임의규정과 구별되는 핵심적 실익이다.

III. 결론

- 민사소송법규는 그 목적과 기능에 따라 혼시규정과 효력규정, 그리고 강행규정과 임의규정으로 나뉘어 각기 다른 법적 효과를 발생시킨다. 혼시규정은 소송 진행의 효율성을 도모하고, 효력규정은 절차의 엄격성을 유지하며, 강행규정은 공익적 측면에서 재판의 정당성을 담보한다. 반면 임의규정은 당사자의 자율성을 존중하여 유연한 분쟁 해결을 가능하게 한다. 법원은 개별 규정의 성격을 명확히 파악하여 직권조사의 범위와 하자의 치유 여부를 결정함으로써, 소송의 이상인 적정·공평, 신속, 경제가 조화를 이룰 수 있도록 절차를 운영하여야 한다. 특히 강행규정의 무분별한 확장 해석은 당사자의 편익을 해칠 수 있고, 반대로 임의규정의 남용은 절차적 정의를 훼손할 수 있으므로 구체적인 사안에 따른 신중한 법 해석이 요구된다.